

- L' A D M I S S I O N T E M P O R A I R E -

DEFINITION PRATIQUE :

Importation, en suspension des droits de douane et autres impositions exigibles en cas de mise à la consommation, de marchandises destinées, soit à recevoir un complément de main d'oeuvre ou à faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation, soit à être utilisées en l'état, ces marchandises devant ensuite être réexportées ou constituées en entrepôt, avant l'expiration d'un certain délai.

La suspension des droits de douane et autres impositions est généralement totale, mais elle peut n'être que partielle dans certains cas d'utilisation de marchandises en l'état.

Sauf exceptions, l'importation sous le régime de l'admission temporaire ne donne pas lieu, d'autre part, à la production des titres prévus par la réglementation du contrôle du commerce extérieur.

CODE DES DOUANES : articles 169 à 174.

L'ADMISSION TEMPORAIRE, REGIME INDISPENSABLE :

Les régimes également suspensifs de droits et taxes que sont le Transit et l'Entrepôt ne permettent généralement pas l'utilisation, ni la mise en oeuvre, dans le territoire douanier (mis à part l'entrepôt industriel) des marchandises importées.

A défaut d'un régime d'A.T. les marchandises étrangères devraient, préalablement à leur mise en oeuvre, utilisation, réparation, essai, exposition, être soumises aux droits, taxes, prohibitions. Les coûts de ces diverses opérations en seraient d'autant grevés, d'où pénalisation "économique" des Entreprises et des utilisateurs français, notamment de ceux qui travaillent pour l'exportation, face à la concurrence de leurs homologues étrangers.

L'Admission Temporaire a donc non seulement un effet suspensif, mais surtout un rôle économique, en tendant à placer, en particulier, les industries nationales, dans des conditions compétitives de prix de revient sur le plan international.

On distingue donc :

- 1°) L'A.T. d'office, sans avis des Ministères Techniques
- 2°) L'A.T. non d'office, avis favorable obligatoire des Ministères Techniques.

Sont des A.T. d'office, les opérations portant sur :

- 1°) des marchandises communautaires
- 2°) des marchandises de toute espèce et de toute origine reprises dans les alinéas a à f de l'arrêté du 20.12.1977 (texte 78/53 H 45 B.O.D. 3623)
- 3°) des marchandises de toute origine ne relevant pas des 1°) et 2°) ci-dessus et reprises à l'alinéa g de l'arrêté précité.

- mais que les opérations d'A.T. soient d'office ou non, elles sont dans tous les cas, (exception faite pour les produits pétroliers qui demeurent de la compétence du Bureau F/2 de la Direction Générale) de la compétence des Receveurs des Bureaux de Douane d'importation dans le ressort desquels sont situées les localités où les marchandises seront mises en oeuvre.

- Indépendamment de l'avis éventuel sollicité auprès des Ministères Techniques les demandes d'A.T. seront donc déposées par l'importateur auprès des Receveurs intéressés.

LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE L'A.T. DIT "PERFECTIONNEMENT ACTIF" :

SON CARACTERE :

Le perfectionnement actif est le régime de l'A.T. considéré à l'échelle communautaire vis-à-vis des pays tiers, et non plus seulement à l'échelle nationale que ce soit au point de vue formalités et fonctionnement, ou que ce soit au point de vue opportunité afin de ne pas porter atteinte aux productions communautaires :: d'où certaines règles de fonctionnement spéciales. (Annexes A, B, C, D, E).

DEFINITION ET CHAMP D'ACTION :

LE PERFECTIONNEMENT ACTIF CONCERNE :

Les marchandises passibles de droits de douane, ou de taxes d'effets équivalent, ou de prélèvements agricoles, importées en suspension de ces droits, pour ouvrages, réparations transformations ou compléments de main d'oeuvre, avec obligation de principe de réexportation hors de la Communauté.

NE RELEVANT PAS DU PERFECTIONNEMENT ACTIF :

- Les importations de matériels destinés à être utilisés et réexportés en l'état.
- Les opérations d'ouvrage, de transformation ou de réparation portant sur des marchandises passibles seulement de taxes fiscales.

.../...

b) les catalyseurs, accélérateurs, réducteurs, solvants ... nécessaires à l'obtention de certains produits, mais n'entrant pas dans leur composition et disparaissant totalement ou partiellement lors de la fabrication, sont également admis, au bénéfice de l'A.T. dans le cadre du perfectionnement actif.

EXCLUSIONS :

Les articles de faible valeur (vis, écrous, rondelles...) dont les D et T acquittés sont sans influence sur les prix de revient des matériels réexportés - Au surplus le contrôle de tels éléments est pratiquement impossible.

PERSONNES ADMISES A BENEFICIER DU REGIME :

- Logiquement ne doivent souscrire les déclarations, soumissions d'A.T., que les importateurs-utilisateurs de la marchandise ou les personnes liées à eux par un contrat de louage de service ou de matériel. Ils doivent le faire en leur propre nom.

- En effet, en matière d'A.T. il ne peut être question d'admettre les commissionnaires en douane agréés à signer sans restrictions (comme en matière de Déclaration C.) les déclarations d'A.T. Ce serait leur faire prendre des engagements dont ils ne pourraient manifestement pas assurer l'exécution : obligation de mise en oeuvre, transformations, réexportation, etc...

En outre, cette façon de procéder ne serait pas conforme aux prescriptions générales de l'article 172 du Code des Douanes.

Si l'on passait outre à ces considérations, il en résulterait qu'en cas d'infraction, d'inexécution des engagements souscrits, le Service, se retournant contre les signataires des déclarations (article 397 C.D.), ne pourrait atteindre directement les vrais infracteurs pour leur appliquer notamment, les sanctions de l'article 433 C.D.

- Cependant rien n'empêche un commissionnaire en douane de "signer" une déclaration-soumission d'A.T. à condition de le faire par procuration spéciale de l'importateur-utilisateur :

"Je soussigné (commissionnaire en douane agréé) agissant au nom et pour le compte de (importateur) déclare..."

- On pourra ainsi, si besoin est, atteindre l'importateur-utilisateur directement à travers le signataire, considéré par le jeu de la procuration comme son "employé" : C'est sur le mandant que pèse l'obligation de remplir les engagements souscrits.

Cette façon de faire permet en outre à l'importateur de se libérer des soucis relatifs à la déclaration et à la vérification des marchandises.

.../...

- C'est une déclaration en détail qui se présente en cinq exemplaires de couleur bleue pâle.

- 1 exemplaire formant chemise liseré rouge : Bureau de Douane
- 1 exemplaire formant chemise sans liseré : Imputations
- 1 exemplaire simple liseré vert : Statistiques
- 1 exemplaire simple liseré noir : Importateur
- 1 exemplaire simple liseré bleu : Usages divers (B.A.E.)

- La déclaration S ne comporte que deux articles sans possibilité d'adjonction d'intercalaires, il conviendra donc d'établir autant de déclaration que de besoin.

RUBRIQUES PARTICULIERES :

a) Droits et Taxes éventuellement exigibles : permet d'apprécier les droits et taxes en vigueur au moment du dépôt de la déclaration et qui se trouvent suspendus. (Importance en cas de mise à la consommation - Réexportation perfectionnement actif sur un autre pays de la C.E.E. - Détermination du montant des cautions).

b) Engagement du déclarant :

Raison sociale et adresse de la caution - Signature du déclarant et du représentant de la caution. Lorsqu'il intervient sur mandat du principal obligé ou de la caution le déclarant doit faire précéder sa signature de la mention "Par procuration de ..." et faire suivre son nom en majuscules d'imprimerie.

c) Zone laissée libre : permet d'inscrire des renseignements ou des références internes à l'entreprise - Possibilité d'utilisation par le Service.

d) Autorisation délivrée : Références à l'autorisation d'A.T. - signature du Receveur.

e) Localisation des marchandises : Adresse exacte où les marchandises seront stockées ou mise en oeuvre.

f) Nature de l'opération : Reprendre les caractéristiques de l'intervention envisagée.

- PAGE 2 (Verso du 1er feuillet chemise) :

1) Spécifications complémentaires : utilisées lorsque les zones "désignation des marchandises situées au recto" s'avèrent insuffisantes.

2) Apurement de l'opération précédente : utilisée dans le cas où l'opération reprise sur la formule S vient en apurement d'une opération précédente répertoriée S 10 à S 40.

.../...

A - VISITE NORMALE : Contrôle valeur, espèce, origine avec possibilité de recours à la C.C.E.D.

B - CONTROLE DES QUANTITES :

Importance : Les quantités prises en charge déterminent les quantités de produit compensateur à réexporter.

a) SANS RECOURS AUX LABORATOIRES DU MINISTRE DES FINANCES
(Dénombrement, pesées, etc...).

b) AVEC RECOURS AUX LABORATOIRES :

Pour certains produits il est prévu une prise en charge basée sur la quantité, la proportion qu'ils renferment d'un ou plusieurs composants, de telle sorte qu'il puisse être constaté lors de la réexportation que cette quantité totale de composants a bien été incorporée au produit réexporté : Application de l'article 173 quinquies a, du Code des Douanes.

Les constatations du Laboratoire sont définitives en ce qui concerne la détermination des éléments pris en charge.

C - LES MESURES D'IDENTIFICATION :

Le service aura à contrôler lors de la réexportation ultérieure que ce sont bien les produits importés ou ceux provenant de leur transformation qui sont réexportés.

Les mesures d'identification sont, soit prévues par le texte institutif (A.T. de Droit) ou sur l'autorisation, soit laissées à l'initiative du service.

1) LE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS A TITRE COMPARATIF :

Prélèvement contradictoire.

Nombre d'échantillons : { 1 restant au bureau jusqu'à la fin de l'opération.
: Autant que l'importateur en aura demandé et qui lui seront remis.

Le bénéficiaire du régime doit en effet pouvoir envisager dès la mise des marchandises en A.T., le nombre d'opérations de réexportations ou mise en entrepôt qui viendront apurer le régime et pour lesquelles la fourniture d'un échantillon prélevé à l'entrée sera nécessaire.

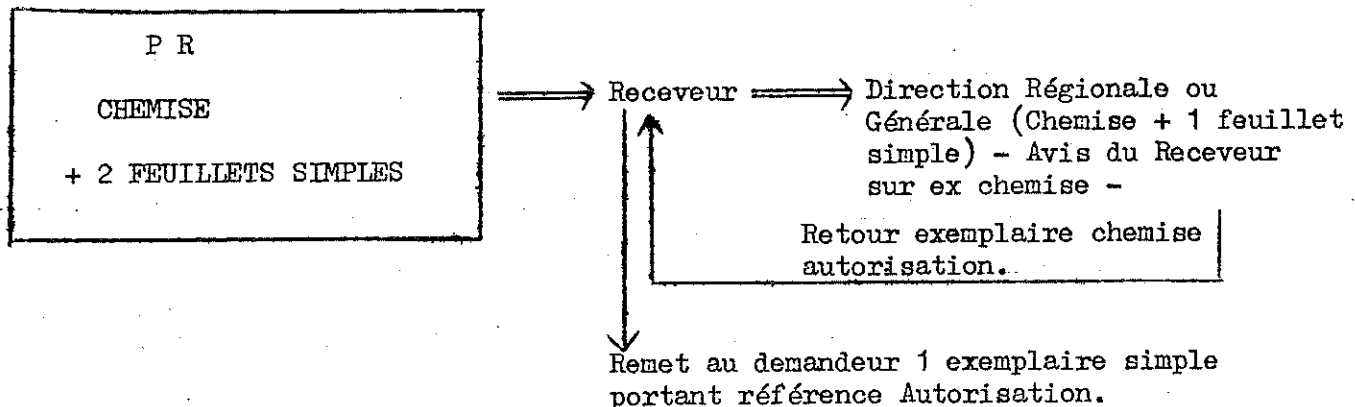
Les échantillons seront scellés ou comporteront l'empreinte du cachet ND et le numéro d'enregistrement de la déclaration modèle S.

Le service indiquera sur la déclaration S les numéros des colis où les échantillons ont été prélevés, le nombre, les mesures d'identification et de garanties qui ont été prises.

.../...

Les demandes de prolongations de délai seront formulées sur une déclaration PR avant expiration de l'acquit, l'imprimé doit comporter le renouvellement des engagements souscrits.

La première demande de prorogation sera accordée par le Receveur, les suivantes par la Direction Régionale ou Générale selon le schéma ci-dessous :



CESSION DE MARCHANDISES EN A.T. :

En principe interdites. Toutefois la cession peut intervenir lorsque les marchandises ont reçu l'utilisation ou la transformation prévue et après apurement de la déclaration S par constitution en entrepôt.

Dérogations : Réexportation après ouvraison complémentaire (fabrifications scindées).

L'autorisation de cession est accordée par le Receveur du bureau d'émission de l'acquit.

Le cessionnaire devra établir une nouvelle déclaration S qui viendra en apurement de l'acquit initial sous réserve de la présentation d'une autorisation d'admission temporaire (A.T. exceptionnelle).

Les échantillons prélevés lors de la vérification des marchandises reprises sur l'acquit initial seront transférés au second utilisateur.

Le nouvel acquit sera apuré dans les conditions prévues par l'autorisation au stade de la transformation, le nouvel utilisateur deviendra cependant responsable de l'ensemble des opérations, s'il refuse cette responsabilité le service des Douanes devra effectuer la vérification des marchandises cédées.

CAS DES FABRICATIONS SCINDEES COMMENCEES EN FRANCE ET TERMINEES DANS UN ETAT MEMBRE C.E.E. :

A l'issue de la première ouvraison le S 10 sera apuré par une déclaration de transit communautaire T 1, avec présentation et délivrance d'un bulletin d'information INF 1.

.../...

B) Produit obtenu sous perfectionnement actif dans un état membre C.E.E. :

Principe : La réexportation hors C.E.E. est la règle.

Particularités :

a) Réexportation sur un pays associé :

Si l'origine C.E.E. du produit réexporté est acquise en fonction des critères prévus et à condition qu'il y ait perception des D.D. sur la partie tierce de la marchandise le service pourra délivrer un EUR 1.

b) Réexportation sur un autre état à régime préférentiel :

Si l'origine C.E.E. est acquise le service peut délivrer un certificat de circulation prévu à l'accord préférentiel.

c) Réexportation sur un autre état membre de la C.E.E. :

- Si la partie tierce du produit réexporté est mise en libre pratique : T2 OU T2 L.

- Sans mise en libre pratique : T 1 + INF 1.

LE BULLETIN D'INFORMATION INF 1 :

B.O.D. 3450 du 16.8.77 - H 46 -

Cas d'application : Marchandises réexportées en apurement d'une opération de perfectionnement actif soit sous le régime du transit communautaire externe, soit sous un régime de transit national sous mise en libre pratique.

But : Permettre au pays de destination de connaître exactement les montants des droits de Douane, taxes d'effet équivalent ou autres impositions dus sur le produit initialement importé (PMO).

Délivrance : Soit à la demande du titulaire de l'autorisation de PA, soit à la demande des autorités douanières de l'EM de destination, le bulletin est rédigé en deux exemplaires à partir des indications figurant sur les déclarations S.

Le titre de transit est annoté de l'une des mentions obligatoires prévues par la Directive 75.681 pour la France "MARCHANDISES PA" et porte référence au bulletin délivré.

.../...

Procédure d'octroi : Soit prévue dans l'autorisation d'Admission Temporaire, soit en cours de procédure par demande sur imprimé spécial déposé auprès du Receveur qui a accordé le bénéfice de l'A.T. Autorisation du Receveur après avis éventuel des Ministères Techniques.

FORMALITES DE CONTROLE A LA SORTIE :

La déclaration de réexportation doit comporter un exemplaire supplémentaire annoté des résultats de la visite qui sera joint le moment venu à l'acquit S 10.

DELAI D'IMPORTATIONS :

Six mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration de réexportation.

Les marchandises d'importation doivent obligatoirement être acheminées dans les locaux de l'importateur pour mise en oeuvre.

CONSTITUTION EN ENTREPOT :

Au même titre que la réexportation, la constitution en entrepôt est l'une des deux destinations douanières susceptibles d'être assignée aux produits compensateurs présentés à la décharge des comptes d'admission temporaire.

L'utilisation des différents types d'entrepôt demeure possible, les modalités d'entrée ont été étudiées dans le cours sur les régimes d'entreposage.

A la sortie d'entrepôt les produits peuvent recevoir toutes destinations douanières autorisées, sauf décision contraire de l'autorisation d'A.T. et dans le cas où les produits compensateurs ont été obtenus à partir de marchandises importées des pays tiers (il convient en effet de ne pas permettre par le biais de l'entrepôt de verser purement et simplement sur le marché intérieur les produits compensateurs).

LES MODES EXCEPTIONNELS D'APUREMENT :

A) La mise à la consommation :

Peut être autorisée à titre exceptionnel lorsqu'il n'y a pas réexportation ou mise en entrepôt moyennant le paiement des Droits et Taxes en vigueur à la date de souscription de l'acquit, d'après l'espèce déclarée à l'entrée, majorés de l'intérêt de crédit calculé à partir de cette même date. L'intérêt de crédit n'est pas à percevoir si les droits et taxes ont été consignés.

REEXPORTATION OU MISE EN ENTREPOT "EN L'ETAT" DES MARCHANDISES IMPORTEES :

Dans le cas de motifs économiques reconnus valables (disposition d'un débouché, mévente, arrêts de chaînes de fabrication), le soumissionnaire doit renoncer à fabriquer les produits compensateurs.

Application de l'article 173 sexies du Code des Douanes.

Demande motivée du soumissionnaire au Receveur pour transmission, après avis, au Directeur Régional.

En aucun cas l'autorisation ne doit être accordée si l'opération marque une tentative de versement à la consommation (après constitution en entrepôt) au bénéfice d'une réduction tarifaire attendue.

LES DECHETS DE FABRICATION :

1) Chutes de fabrication : Obtenues à partir du PMO ou du PC à la suite d'opérations simples (découpage, estampage, etc...).

2) Rebuts de fabrication : Produits intermédiaires de fabrication dont la mise en oeuvre ne peut être poursuivie ou produits compensateurs inutilisables.

Autres déchets de fabrication : Ceux qui résultent de l'opération de transformation.

Régime applicable : B.O.D. 3623 H 51 Texte 78-51 des 21 et 23 janvier 1978.

A) Autorisation d'A.T. concernant des marchandises importées d'un état membre de la C.E.E. sous couvert d'un T2 ou T2 L :

a) Réexportations : Chutes, rebuts, et autres déchets sont :

- Alloués en franchise si irrécupérables ;
- Soumis aux droits et taxes qui leur sont propres si récupérables en tant que tels.

b) Mise à la consommation : Chutes, rebuts et autres déchets incorporés, pour les quantités de marchandises importées qu'ils représentent, aux quantités de marchandises à soumettre aux taxes.

B) Autorisation couvrant des marchandises importées des pays tiers :

a) Réexportation vers un pays tiers à la C.E.E. :

Chutes et rebuts de fabrication :

- Franchise si irrécupérables ;
- Soumis aux droits et taxes qui leur sont propres si récupérables en tant que tels.

La quantité minimum à réexporter est égale à la quantité importée diminuée de la quantité maximum de déchets autorisés.

II - Compensation par taux de rendement :

Définition : Le taux de rendement représente la quantité de produit compensateur obtenue à partir de la mise en oeuvre de 100 Kg de PMO.

Deux types de taux de rendement utilisables :

a) Forfaitaire : Directive C.E.E. 82/348 - B.O.D. 4253 du 2 et 3/9/82 - H 4 .

Actuellement certains produits agricoles et dérivés ces taux sont fixés par la Commission de la C.E.E. dans le cadre du perfectionnement actif.

b) Réel : Fixation après accord du Laboratoire Central des Finances à la demande du Récepteur.

OBTENTION DE PLUSIEURS PRODUITS COMPENSATEURS A PARTIR D'UN PMO :

Principe : Lorsque pour une opération donnée les produits compensateurs sont obtenus chacun par mise en oeuvre de la totalité de la marchandise importée temporairement on considère que chacun d'eux provient d'une certaine quantité de ladite marchandise.

Application de la formule $Q' = Q \times \frac{V}{SVT}$

Q' = Quantité réputée avoir été mise en oeuvre par l'obtention de l'un des produits compensateurs.

Q = Quantité de matière première prise en charge.

V = Valeur à l'importation du produit compensateur considéré déterminé à la date d'enregistrement de l'acquit.

SVT = Somme des valeurs à l'importation de tous les produits compensateurs obtenus déterminés à la date d'enregistrement de l'acquit.

.../...